

Introduction :

Qu'est-ce que le Droit administratif général ?

PARAGRAPHE 1 : LA DEFINITION GENERALE DU DROIT ADMINISTRATIF

C'est une définition du droit administratif universelle. Le droit administratif n'est pas une caractéristique française.

Le droit administratif c'est le droit spécifique de l'administration.

A. LA NOTION D'ADMINISTRATION

L'administration c'est l'objet du droit administratif, ce à quoi s'intéresse ce droit, ce qu'il entend régir. On envisage l'administration publique. Il existe une administration dans toutes les grandes structures (Etat mais aussi entreprise avec l'administration privée, université Aix-Marseille ...).

L'administration publique c'est une notion qui a deux sens : le sens organique et matériel.

1. L'ADMINISTRATION PUBLIQUE UN SENS ORGANIQUE

L'Administration (majuscule au sens organique) au sens organique désigne l'ensemble des organes qui, au sein des personnes publiques, assurent une fonction administrative.

Les agents exercent l'administration publique. Les agents ont différents statuts. Les personnes morales de droit public sont l'Etat, les collectivités territoriales, les intercommunalités, les établissements publics (SNCF), la Banque de France etc. L'Etat n'est qu'une personne morale de droit public parmi d'autres. Tout ce qui est public n'est pas Etat. Au sein de ces personnes morales de droit public, les organes assument les fonctions administratives (ex : conseil municipal général, le préfet etc.). Concrètement, ceux qui agissent ne sont pas les personnes morales car sont des entités ou, des organes mais ce sont les agents de l'administration.

Ces agents ont différents statuts, ils ne sont pas tous fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires mais aussi d'autres agents qui sont contractuels. Ceux sont aussi des agents de l'administration qui ont signé avec elle un contrat d'embauche, de recrutement etc. Quantitativement, les contractuels devraient être peu nombreux car, les emplois publics sont occupés par les fonctionnaires, or, on se rend compte que depuis plusieurs années, que les contractuels sont presque aussi nombreux que les fonctionnaires.

Depuis près de 10 ans, une nouvelle catégorie de contractuelle s'est ajoutée. L'idée est d'aller chercher dans le privé des compétences qu'on n'aurait pas au sein de l'administration, c'est pour cela qui faut leur offrir des rémunérations importantes. On trouve notamment au niveau central, des agents de haut niveau engagés en contractuel. Lorsque l'on est fonctionnaire, il y a des droits et obligations qui sont fixés au statut. Un contractuel négocie son salaire et employeur. Cela amène à avoir des contractuels bien mieux payés que les fonctionnaires.

Enfin, il y a une troisième catégorie : les agents d'administration élus à qui l'élection conduit à un travail administratif. Par exemple, le président de la République est agent administratif. Ces élus ont une double casquette, une dimension politique comme fixer les cadres mais aussi une fonction administrative. Le président, agit en tant qu'homme politique lorsqu'il envoie des armées par exemple en revanche, le président de la République a un pouvoir de nomination de certains fonctionnaires et alors, agit dans le cadre de l'administratif et est un agent de l'administration. Cela est aussi le cas pour les ministres, maires etc.

L'autorité administrative c'est une expression usuelle qui vise à désigner certains agents de l'administration ou organe administratif, indépendamment de leur statut. Ce qui distingue l'agent que l'on qualifie d'autorité administrative à celui que l'on qualifie seulement d'agent administratif est le fait que l'agent d'autorité administrative a un pouvoir propre de décision. Cela le distingue de la masse des agents qui n'ont qu'un devoir d'exécution. Il dispose d'une certaine autonomie. Par exemple, dans l'université Aix-Marseille il y a différents organes et des agents qui exercent des fonctions : président d'AMU, maître de conférences, secrétaires, le doyen, le professeur etc. Dans cet exemple, seul le président d'AMU et le conseil d'administration ont l'autorité administrative. Le doyen lui n'a pas de pouvoir propres, il les détient une fois confiés par le doyen ou le Conseil d'administration. Le préfet, les ministres, le président de la République sont des autorités administratives.

L'E n'est qu'une personne morale de D public parmi d'autres.

2. L'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SENS MATÉRIEL/FONCTIONNEL :

L'administration (minuscule au sens fonctionnel) au sens fonctionnel, elle désigne la fonction administrative elle-même, non plus les organes. L'Etat (dans sa totalité : avec les collectivités etc.) a quatre fonctions depuis Montesquieu (lui dit 3 mais l'exécutif se divise en 2 fonctions : gouvernementale et administrative) :

- La fonction législative : faire la loi
- La fonction judiciaire et juridictionnelle : trancher les litiges
- La fonction gouvernementale
- La fonction administrative : tout ce qui n'est pas les trois autres. Le doyen Hauriou dit que « la fonction administrative a pour objet de gérer les affaires courantes du public en ce qui concerne l'exécution des lois (partie réglementaire) et la satisfaction des intérêts généraux (fournir les services publics, prestations aux citoyens : aide sociale, enseignement, eau potable, enlèvement des ordures ménagères etc. mais aussi à maintenir l'ordre public, la salubrité, la sécurité etc. : activité de police administrative) ».

La fonction administrative c'est la fonction qui au sein de L'E, n'est ni judiciaire, ni législative ni gouvernementale .

Le droit administratif ne se limite pas aux personnes publiques et, certaines personnes publiques font des actes qui ne sont pas administratifs.

La plupart du temps l'administration fonctionnelle est effectuée par l'Administration publique au sens organique. La scolarité est une administration organique qui assure une fonction administrative.

Ex : Affaire des Hidjabeuses (collectif formé par des jeunes femmes)
Arrêt CE 29/06/2023 n°

Le D administratif à potentielle pour objet de régir l'administration publique prise dans ses deux sens.

B. L'IDEE DE DROIT SPÉCIFIQUE

La spécificité est un critère de ce qu'est le droit administratif, non pas au sens large mais, de ce que le droit administratif au sens strict. Aussi, si le degré de spécificité du droit administratif peut varier selon les époques, les Etats, il y a une part irréductible de spécificité qui elle est de l'essence même du droit administratif.

1. UN CRITÈRE DU DROIT ADMINISTRATIF STRICTO SENSU : AU SENS STRICT

Le droit administratif n'est pas tout le droit de l'administration publique. Stricto sensu ce n'est qu'une partie du droit qui régit l'administration publique. C'est la partie spécifique du droit qui régit l'administration. L'activité administrative est tantôt accomplie selon des règles du droit privé, du droit commun, tantôt selon des règles du droit public (CC), du droit administratif, qui est spécifique. Le droit administratif ceux sont les seules règles de droit public qui compose le droit de l'administration au sens large.

D de l'administration : D qui s'applique à l'administration est parfois le D public parfois le D administratif

D administratif : c'est le D spécial de l'administration.

On dit donc que le droit administratif est formé de règles exorbitantes du droit commun.

GAJA, tribunal des conflits 22 janvier 1921, société commerciale de l'Ouest africain « affaire du bac d'Eloka »

Tribunal des conflits affirme qu'il y a deux catégories de services publics. SPA et SPIC.

Les SPIC on applique le D privée.

Les SPA on applique le D administratif.

La complexité est de savoir dans quel cas il faut appliquer le droit administratif (ex : expropriation) ou le droit privé (acheter un terrain pour faire un terrain de foot). En principe, à l'administration publique au sens organique, c'est le droit administratif qui s'applique.

Existe-t-il un critère opérationnel permettant de savoir si c'est le droit administratif ou privé ? Aucune des propositions faites par les auteurs ne correspond à l'état du droit positif. Ces critères doctrinaux ne représentent le droit positif actuel. Différents critères ont été proposés :

- **Le critère de la puissance publique** : *Hauriou* disait que, lorsqu'on est confronté à un litige à l'administration pour savoir si l'on applique le droit privé ou administratif, il faut se demander si l'administration a agi en tant que puissance publique ou en tant que personne civile. Ce critère ne marche pas car, prenons exemple de l'administration d'un hôpital public qui doit renouveler son matériel informatique. L'hôpital achète des ordinateurs avec comme contrat un marché public. Il se trouve que les marchés publics passaient pas une administration publique ne sont pas civile mais du côté public. Pourtant, on n'est pas dans l'administration publique ici, ce serait plutôt civile. Si Aix Marseille équipe l'amphi du wifi, elle passe un contrat avec une entreprise pour que cette dernière installe des machines pour avoir internet. Dans ce cas là l'université fait comme tous les usagers. Mais comme l'université passe par un marché public ...
- **Le critère du service public** : *Duguit* dit que, le critère du droit administratif était le critère du service, dès lors qu'il était question de service public c'était du droit administratif, si cela ne concernait pas un service public, c'était du droit privé. Ce critère a reflété l'état du droit positif à une époque mais, a supposé qu'il soit pu être opérationnel dans le passé, il ne l'est plus actuellement depuis, au moins 1921 car, c'est une année où le tribunal des conflits a rendu, le 22 janvier, l'arrêt Société commerciale de l'Ouest africain, l'affaire du pacte d'Eloka. Cet arrêt condamne le critère de service car, le tribunal des conflits crée une nouvelle catégorie de services publics, jusque-là il y en avait une seule. A partir de cet arrêt, on distingue de sous-catégorie : les services publics administratif (SPA) et de l'autre côté les services publics industrielles et commerciaux (SPIC). Ainsi, les SPIC, pour la plupart relève du droit privé. Ce n'est donc plus nécessairement le droit administratif qui s'applique car, si c'est un SPIC, ce sera le droit privé qui s'applique, non plus le droit administratif.
- **Le critère de l'utilité public** : *Wallet* dit que, dès lors que l'administration agit pour l'intérêt public

c'est le droit administratif pour le reste c'est du droit privé. Néanmoins, l'administration agit toujours au moins un minimum pour l'utilité publique.

- Le critère organique : s'il y a une personne publique c'est le droit administratif, sinon du droit privé.

La seule solution est de connaître la réponse jurisprudentielle à chaque cas donné.

Aucun de ces critères ne définit si le droit administratif doit être utilisé. Il n'y a pas un seul et unique critère pour savoir si on applique le DA ou le DP.

Rivero a publié un article dans la RDP p.279 —> IL n'existe pas de critère du D administratif.

2. LE CONTENU ESSENTIEL DE LA SPECIFICITE DU DROIT ADMINISTRATIF

Le droit civil est un droit qui repose fondamentalement sur l'idée d'égalité, sur l'idée de consentement, un droit qui repose sur l'idée qu'une personne ne peut pas imposer à une autre une obligation contre sa volonté car, une personne est égale une autre. Régit des relations horizontales.

A l'inverse, le droit administratif c'est par définition un droit inégalitaire, un droit qui fondamentalement ne repose pas sur une idée d'égalité mais d'inégalité. C'est là que se situe la part de spécificité, un droit administratif présente toujours par définition un caractère inégalitaire. Tous les droits administratifs ont ce trait commun. Cela veut dire que la raison d'être première du droit administratif c'est de donner à l'administration les moyens de faire prévaloir au besoin l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Concrètement, le droit administratif revient nécessairement à donner à l'administration des privilèges, des prérogatives exorbitantes du droit commun, des pouvoirs spéciaux pour atteindre ses objectifs.

Est-ce que le droit administratif est une bonne chose ?

Le droit administratif n'est ni une bonne chose, ni une mauvaise mais, une nécessité car, un Etat qui n'aurait pas de droit administratif ne pourrait pas fonctionner, il serait paralysé. Jean Rivero dit dans son manuel Droit administratif en 1906 « l'égalité est un postulat en droit civil alors que l'administration est gardienne de l'intérêt général et doit pouvoir briser la résistance des volontés privées ».

Dans le fond, l'administration n'est que le bras du pouvoir politique, il y a des grandes décisions politiques qui sont prises au niveau de l'Etat mais, pour qu'elles s'appliquent, il faut que, sur le terrain l'administration les mettent en œuvre.

L'administration n'est que le bras du pouvoir politique. Vivien disait « le pouvoir politique est la tête, l'administration est le bras ».

PARAGRAPHE 2 : LES CARACTERES DU DROIT ADMINISTRATIF FRANÇAIS

Le droit administratif n'est pas qu'un droit inégalitaire, il l'est fondamentalement, c'est sa part irréductible de spécificité mais, il y a malgré tout une forme d'équilibre. C'est cette idée d'équilibre qui permet de juger de la qualité, du degré d'évolution et de maturité d'un droit administratif. Il ne faut pas donner trop à l'administration ou pas assez de pouvoirs. Il faut donner les pouvoirs exorbitants à l'administration que lorsque c'est nécessaire, il faut tout de même donner des garanties aux administrés. Le droit administratif représente des pouvoirs spéciaux donnés à l'administration pour qu'elle impose sa volonté au sein de l'intérêt général. L'idée d'équilibre on peut aussi l'atteindre en offrant des garanties aux administrés.

Les garde-fous les plus importants sont des contrôles juridictionnels très importants, efficaces et indépendants

Le CE est encore trop lié intellectuellement de l'administration

JCPG du 3/4 septembre 2023.

PARAGRAPHE 2 : LES CARACTERES DU DROIT ADMINISTRATIF FRANÇAIS

Il y a deux modèles de droit administratif :

- Le modèle français
- Le modèle anglais

A. LE CARACTERE JURISPRUDENTIEL

La jurisprudence est une source de toutes les branches du droit en France, pas seulement du droit administratif. Donner le caractère jurisprudentiel au droit administratif français veut dire que la jurisprudence est la source fondamentale du droit administratif.

Pr René Chapus « le D administratif français est un D fondamentalement jurisprudentiel ».

Le droit administratif est fondamentalement jurisprudentiel d'un point de vue historique, son origine est jurisprudentielle, c'est le Conseil d'Etat, donc le juge qui a créé le droit administratif, création prétorienne. Aujourd'hui encore, la plupart des notions et règles fondamentales sont des règles de nature jurisprudentielle. C'est le Conseil d'Etat qui aujourd'hui encore continue à faire évoluer ce droit et à le créer.

Néanmoins, aujourd'hui il y a de plus en plus de sources textuelles qui constituent le droit administratif, il y a de plus en plus de codes qui régissent certains pans du droit administratif. Cette mode des codes du droit administratifs date de 1970. Ces sources textuelles prennent de plus en plus la forme de code mais, les sources fondamentales restent jurisprudentielles. Les grandes notions comme « service public », « contrat administratif », « police administrative » et les règles comme le régime de base des contrats administratifs, la méthode pour concilier ordre et égalité etc. sont toutes jurisprudentielles. Cette codification du D administratif n'est pas total, une partie reste jurisprudentielle.

JP civil = JP d'interprétation et de confrontation

JP administrative = JP d'interprétation, confrontation et de création.

Il y a différents types de jurisprudences :

- La jurisprudence d'interprétation (droit civil ou administratif),
- La jurisprudence de confrontation (entre 2 textes en droit civil ou administratif),
- La jurisprudence de création (seulement administratif).

Il y a des avantages et défauts de la jurisprudence de création :

- Les avantages : c'est un droit de qualité car le Conseil d'Etat est composé d'experts. Aussi, c'est un droit souple, étant donné que le Conseil d'Etat fait ce droit, il peut l'améliorer presque quotidiennement car il est saisi de milliers d'affaires par an ce qui permet de lui faire évoluer le droit administratif. Ce droit est donc en évolution constante. Egalement, le droit administratif est plus rapide, en effet, une réforme est beaucoup plus longue à réaliser.
- Les inconvénients : l'accessibilité et l'intelligibilité de ce droit est un problème. Il faut lire l'ensemble de la jurisprudence pour trouver la règle de droit et, la comprendre. Aussi, le droit administratif est technocratique car il est créé par la haute fonction publique.

Quelle est la légitimité démocratique de ce droit administratif ? Le juge a une légitimité pour trancher et appliquer le droit. D'où le Conseil d'Etat trouve-t-il le pouvoir de créer le droit ?

Deux articles

Doyen Vedel « le D administratif peut-il rester indéfiniment rester jurisprudentiel ? ETCE n°31 p 31
Fabrice Melleray « le D administratif doit-il redevenir jurisprudentiel ? » AJDA p 637

B. LE CARACTÈRE AUTONOME

Le droit administratif français possède un caractère autonome, cela signifie que c'est une branche du droit à part entière. Le droit administratif anglais n'a pas de caractère autonome. Il y a donc deux grands modèles de droit administratif dans le monde, tous les Etats se rattachent à l'un ou à l'autre.

- Le **modèle anglais** : l'administration est en principe soumise au droit ordinaire et, en cas de contentieux, les litiges relèvent du juge ordinaire. Lorsque survient un litige auquel l'administration est partie, le juge anglais applique le droit ordinaire et, exceptionnellement, il fera application de règles dérogatoires au droit ordinaire, de règles spécialement conçues pour l'administration. Dans le modèle anglais, le droit administratif n'est pas une branche du droit autonome à part entier mais, c'est qu'une simple collection de règles disparates. Dans le modèle anglais, il n'y a ni dualisme juridictionnel car il y a qu'un seul ordre de juridiction, aucun dédié à l'administration ; ni dualisme juridique. Il n'y a pas deux branches du droit distinctes qu'on pourrait appeler le droit privé et le droit administratif mais une seule. Ce n'est pas un D autonome pour régler un litige donné.
- Le **modèle français** : Le droit administratif n'est pas qu'une simple collection de règles disparates. Le droit administratif est autosuffisant pour résoudre un litige donné, lorsque le litige relève de la compétence du juge administratif. L'applicabilité du droit administratif à un litige donné exclue radicalement l'applicabilité du droit privé. En France, est pratiqué le dualisme juridictionnel avec deux ordres qui sont l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L'administration a un juge spécial et pas ordinaire. En France il y a aussi le dualisme juridique avec d'un côté le droit privé et de l'autre le droit administratif.

L'arrêt Blanco le 8 février 1873 : c'est l'acte de naissance du droit administratif moderne autonome. Cet arrêt est rendu par le tribunal des conflits qui dit que le juge compétent est le juge judiciaire. En effet, une enfant a été blessée par des sacs de tabac à l'époque où le tabac était créé par une manufacture de l'Etat. Le juge administratif du tribunal des conflits dit que la compétence du juge administratif pour trancher le litige exclu radicalement l'application du droit privé. « Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat du fait du service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier ». Il dit que c'est le juge administratif qui est compétent et donc, cela exclu l'utilisation du code civil. Le tribunal des conflits ajoute à cela que « cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins de service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat et les droits privés ». Il amène Blanco à aller devant le juge administratif. Néanmoins, à l'époque, ce droit n'existait pas, il revenait donc au Conseil d'Etat de le créer. Créer un D autonome et autosuffisant pour l'administration.

Il se dessine dans cet arrêt le caractère autonome mais, il y a aussi l'explication du caractère jurisprudentiel du droit administratif. Cet arrêt dénonce aussi le caractère spécial du droit administratif et, le fait que ce droit visait à donner à l'administration les moyens de faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts privés qui est la spécificité du droit administratif. Ces trois éléments figurent et sont d'actualité depuis 1873. Il y a en revanche depuis l'arrêt Blanco un élément qui est daté, c'est le service public comme critère de la compétence du juge administratif. Enfin, l'arrêt Blanco pose un principe important, **le principe de la liaison de la compétence et du fond**. Cela signifie que, dès lors que c'est le juge judiciaire qui est compétent, le droit applicable sera le droit privé et civil ; dès lors que le juge administratif est compétent, le droit applicable sera le droit administratif au fond. Le D administratif est autonome mais pas original.

Ex: responsabilité de l'arrêt Blanco —> on applique le D créé par le CE sur la responsabilité administrative. Ce n'est pas un droit original, le CE s'est fortement inspiré de la responsabilité civile.

45:00

Dans le modèle anglais, la priorité est l'égalité de tous devant la loi. Il n'y a pas de raison que l'administration se voit apporter un droit ou un juge particulier. Néanmoins, on prévoit tout de même des règles particulières pour que l'administration ne soit pas bloquée mais c'est exceptionnel.

Dans le modèle français, la priorité est accordée à l'intérêt général, qui doit primer sur les égoïsmes particuliers. Ainsi, l'administration doit relever d'un juge spécial, et d'un droit particulier.

Il ne faut pas confondre autonomie et originalité. Le droit administratif est un droit autonome, mais il n'est pas un droit totalement original car quand le juge administratif a créé le droit administratif en s'inspirant du droit privé, et c'est encore le cas aujourd'hui (ex : il y a un droit des contrats administratif et des contrats civils où il existe une théorie des vices du consentement pour les 2 branches). Des règles administratives sont directement inspirées du droit privé. Il arrive parfois que le juge administratif, saisi d'un litige, fasse directement application de règles qui figurent dans des textes privatistes. Le juge administratif est libre d'appliquer ce qu'il souhaite, bien que le droit administratif reste autonome.

DICEY —> Introduction à l'étude du D constitutionnel. 1885 anglais 1902 français

TITRE 1 : LES ACTIVITES ADMINISTRATIVES

Les activités administratives sont au nombre de 3 : l'exécution des lois (édicter les règlements d'application nécessaire pour qu'une loi générale et abstraite puisse être concrètement mise en oeuvre), le maintien de l'ordre avec la police administrative (visé à maintenir l'ordre public), et l'activité de services publics avec la prestation d'intérêt de services où l'administration va fournir des prestations d'intérêt général aux administrés.

CHAPITRE 1 : LA POLICE ADMINISTRATIVE

Au sens administratif, le mot police s'entend plutôt, dans son sens matériel que dans son sens organique. Au sens organique c'est l'ensemble des forces de l'ordre. Il ne désigne pas le corps de fonctionnaires, mais désigne plutôt l'activité de maintien de l'ordre. L'activité de police est, certes, exercée par les forces de l'ordre, mais également par d'autres personnes (ex : le préfet, le ministre, le maire, ont un pouvoir de police administrative).

SECTION 1 : LA NOTION DE POLICE ADMINISTRATIVE

Dans la notion de police, au sens de l'activité, il existe 2 catégories : on distingue la police administrative de la police judiciaire. Il existe deux polices administratives. Police administrative générale et police administrative spéciale.

PARAGRAPHE 1 : LA DISTINCTION ENTRE POLICE ADMINISTRATIVE ET POLICE JUDICIAIRE

Les deux polices ont pour objectif de faire régner l'ordre. Pour différencier les deux il y a un critère. C'est un critère finaliste fondé sur l'opposition prévention / répression.

A. LE CRITÈRE JURISPRUDENTIEL DE LA DISTINCTION

Le critère jurisprudentiel est un critère essentiellement finaliste, ce qui signifie que c'est la finalité différente de chacune de ces 2 polices qui permet de les distinguer. Ce critère fonctionne dans 97% des cas. Il y a un cas où ce critère peut être plus délicat.

1. LE CRITÈRE FINALISTE : L'OPPOSITION PREVENTIVE RÉPRESSIVE

La finalité de la police administrative est préventive et la finalité de la police judiciaire est répressive. La police administrative a pour finalité de prévenir, d'éviter des troubles à l'ordre public, alors que la police judiciaire a pour finalité de constater les infractions pénales, de rassembler les preuves de l'infraction et éventuellement d'identifier ses auteurs pour qu'ils soient sanctionnés par un tribunal pénal. Au sens strict, la police judiciaire n'est pas répressive, mais elle vise à mettre en mesure le juge pénal de sanctionner.

Cette distinction finaliste peut se réclamer de la jurisprudence, notamment par 2 arrêts liés :

—> **Arrêt en section « Consorts BAUD » du Conseil d'état, le 11 mai 1951** : on parle de deux personnes blessées à l'occasion d'une opération de police visant à arrêter des individus présentés comme faisant partie d'une bande de malfaiteur. À l'occasion de cette opération de police une personne est victime d'un dommage collatéral. Vers qui doit se tourner la victime ? Le Conseil d'état a affirmé qu'il n'était pas compétent pour trancher le litige car le but de la mission était d'arrêter des individus qui faisaient partir d'une bande de malfaiteurs. Comme c'était une opération de police, le requérant doit se tourner vers le tribunal civil.

—> **Arrêt « Dame NOUALEK » du Tribunal des conflits, le 7 juin 1951** : le tribunal affirme que le juge compétent pour trancher le litige est le juge administratif car c'était en cause une opération de police administrative. L'opération visait au maintien de l'ordre, prévenir des atteintes à la sécurité publique, et non une opération qui visait à rechercher les auteurs d'un délit quelconque.

C'est un critère psychologique en plus que finaliste. C'est ce que les autorités ont en tête qui compte plutôt que la réalité des choses.

—> **Arrêt section « Consorts TAYEB » du tribunal des conflits du 15 janvier 1968**, des policiers de la police nationale étaient en patrouille dans la ville de Marseille et voient un individu sortir d'une banque avec une valise et partir en courant, à la vue des policiers. Les policiers se lancent à sa poursuite, le plaquent au sol alors que la personne n'avait rien fait et était juste pressée, ainsi, il veut obtenir réparation du préjudice subi. Pour savoir quel droit est applicable, encore faut-il savoir dans quel cadre les policiers ont agi. Le critère finaliste est un critère psychologique ou ce qui compte avant tout est ce que croyaient réellement les personnes en charge de l'activité. Les policiers pensaient poursuivre un criminel. Juridiction civile.

—> **Arrêt du 24 juin 1960 du Conseil d'état assemblée « société FRAMPAR »**, les faits se déroulaient en Algérie où elle était encore une colonie française. Le préfet apprend que la presse s'apprête à révéler une information embêtante pour l'état. Il veut faire en sorte que cette information ne soit pas divulguée et ordonne une saisie des journaux avant qu'ils ne soient publiés. L'arrêté du préfet est pris au visa du code de procédure pénale car il y avait une disposition qui permettait en cas d'urgence, au préfet, de « faire tout acte nécessaire à l'effet de constater les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ». Ainsi un journal qui divulgue ces informations se rend coupable d'une infraction pénale. Cet arrêté de préfet est-il un arrêté de police judiciaire ? Le préfet, ici, agissait moins pour constater une infraction pénale, qu'il agissait pour éviter des émeutes en Algérie à la suite de la divulgation de l'information en question. Il relevait de la police administrative.

Ce critère finaliste a parfois quelque chose de contre intuitif (ex : lors d'une manifestation, le préfet prend des mesures pour éviter les débordements et dispose des forces de l'ordre en nombre suffisant).

Les policiers exercent ici une mission de police administrative. Néanmoins, la présence policière ne suffit pas au débordement. Un manifestant est blessé et demande réparation, intuitivement, il s'agit d'un abus de pouvoir du policier donc on est dans la police judiciaire. Cependant, les policiers agissent essentiellement pour le maintien de l'ordre public, c'est donc la police administrative qui joue).

2. LE CRITÈRE PRÉCISÉ : LA QUESTION DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS PÉNALES :

L'acte ou l'action visant à prévenir la commission d'une infraction pénale, relève-t-il de la police judiciaire, ou administrative ?

D'un côté, il s'agit d'éviter une infraction pénale, on pourrait donc se situer dans le cadre de la prévention, propre à la police administrative. En principe, un tel acte est une opération de police judiciaire. Cependant, il y a des cas où des opérations qui visent à prévenir la commission d'une infraction pénale relèvent de la police administrative. Dans le cas où éviter la commission de l'infraction pénale pour éviter les troubles publics

Affaire Dieu donné (humoristes aux propos antisémites) : troubler les consciences peut être consécutif d'un trouble moral à l'ordre public, ainsi c'est la police administrative qui jouait. Le Conseil d'état a estimé que l'arrêté qui visait à suspendre les spectacles de l'humoriste était bon pour éviter de troubler les consciences => Il y a eu une décision en **référé le 9 janvier 2014** (ministre de l'intérieur contre société les productions de la plume et Mr Embala Embala) qui avait semé le doute, avec un possible revirement de jurisprudence, qui affirmait que, « il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises » —> les actes visant à éviter le Commission d'infraction pénale cela relève de la police administrative. Il ne s'agit ici que d'une erreur de plume. Une autre décision apportée par le CE dans les affaires dieu donné. **Arrêt « AGRIF » du 9 novembre 2015 du Conseil d'état** « il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre des mesures nécessaires adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public ».

—> **Arrêt « MOTSCH » du 5 décembre 1977** : une opération de police peut changer de nature en cours d'exécution. Une opération de police peut changer de nature en cours d'exécution, on avait ici affaire à une opération de police administrative avec un barrage pour contrôler de manière aléatoire et cette opération s'est transformée en action de police judiciaire à partir du moment où ils pensaient que la personne avait forcé le barrage pour une raison.

B. LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE LA DISTINCTION

De la qualification résulte un régime juridique différent. La distinction a une double conséquence, une conséquence sur les autorités compétentes pour agir et, une conséquence sur le juge compétent en cas de litige.

1. LES CONSÉQUENCES SUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Les agents d'exécution de ces deux polices peuvent parfaitement être les mêmes. Un policier national exerce tantôt des missions de police judiciaire mais aussi de police administrative. Le code de procédure pénal fait des policiers municipaux des agents administratifs adjoints. Il y a certes des agents qui n'ont que des missions administratives mais de nombreux peuvent avoir les deux. La distinction ne se situe donc pas au niveau des agents mais des autorités responsables. La police judiciaire est placée sous l'autorité judiciaire, la police administrative générale, sous la responsabilité d'autorités administratives.

Les autorités administratives sont :

- Au niveau local/communal : les maires dont la compétence résulte de la loi municipale de 1884,
- Au niveau départemental : les préfets dont la compétence résulte de la loi de 1790
- Au niveau national : le Premier ministre. Sa compétence découle de la jurisprudence. L'arrêt de principe rendu par le Conseil d'Etat le 8 août 1919 : arrêt Labonne. A l'époque, c'était le président de la République qui avait décidé d'imposer de détenir un permis de conduire pour conduire une automobile, pour des raisons de sécurité. Néanmoins, même si cette mesure est une mesure de police administrative, aucun texte ne lui donnait la compétence. Le Conseil d'Etat a considéré qu'il découlait de la Constitution que le président ait la compétence de police administrative. Entre temps, la Constitution a changé, le Conseil d'Etat a donc déduit dans l'arrêt Bouvet de la Maisonneuve du 4 juin 1975, que désormais cette compétence n'appartenait plus au président mais au Premier ministre (ex : covid c'est le premier ministre).

2. LES CONSEQUENCES SUR LA JURIDICTION COMPETENTE

La qualification d'une opération en opération de police administrative ou judiciaire, a en principe des conséquences radicales sur l'ordre de juridiction de compétence. Les litiges qui découlent des activités de polices administratives relèvent de la compétence de juridictions administratives, inversement pour les judiciaires.

- Par exemple, une manifestation se déroule, les forces de l'ordre utilisent leur flashball pour maintenir l'ordre, un manifestant est blessé, devant quel ordre doit-il porter son litige ? Devant les juridictions administratives car le tir est intervenu à l'intervention de police administrative.

- A l'inverse, une personne qui a commis un vol à mains armées, il est abattu par les policiers, la famille de la victime veut remettre en cause le préjudice de la perte d'un proche, il faut porter le litige devant les juridictions judiciaires car cela a été réalisé pendant une arrestation de police judiciaire.

- Plus compliqué est le cas où, un unique dommage trouve sa cause, à la fois dans une opération de police administrative ainsi que dans une opération de police judiciaire. Les faits de l'arrêt « Société le Profil » du 12 juin 1978 du Tribunal des conflits illustrent cela. En l'espèce, le préposé d'une société commerciale chargé de retirer pour le compte de l'employeur une importante somme en liquide et devait ramener les sous dans les locaux étaient exporté par des policiers qui n'ont pas réussi à éviter qu'il se fasse braquer. Il y a un préjudice moral ou psychologique ou corporel pour lui mais surtout, un préjudice pour son employeur car, l'argent qui lui appartenait a été dérobé. La société engage une action en responsabilité du préjudice subit en estimant que la police a été défaillante. Ici, la perte d'argent trouve son origine dans une opération de police administrative mais aussi judiciaire. En effet, l'opération de protection de la police administrative de l'employé n'a pas été assez organisée et dissuasive. Il y a eu aussi un problème de la police judiciaire car

DA : Droit Administratif
DP : Droit Privé